

ALGEMENE VOORWAARDEN – Praktijk Moniek, Orthopedagogiek voor Jeugd & Gezin

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- *Praktijk*: de zelfstandig gevestigde orthopedagoog.
- *Cliënt*: de jeugdige (0–18 jaar) en/of jongere (tot 23 jaar) die begeleiding ontvangt.
- *Opdrachtgever*: de ouder(s)/verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de cliënt, dan wel de cliënt zelf indien meerderjarig.
- *Overeenkomst*: de behandelovereenkomst tussen praktijk en opdrachtgever.
- *Diensten*: procesgerichte diagnostiek, begeleiding en behandeling.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en werkzaamheden van de praktijk. Afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 – Beroepscode en kwaliteit De praktijk werkt volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), zie: <https://www.nvo.nl/kwaliteit/beroepscode-en-tuchtrecht#de-nvo-beroepscode-in-het-kort>. Dit betekent dat de praktijk handelt volgens professionele en ethische standaarden, waaronder zorgvuldigheid, deskundigheid en respect voor de cliënt.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst Een overeenkomst komt tot stand na:

- aanmelding en intake, en
- mondelinge of schriftelijke bevestiging van de opdracht.

Bij minderjarige cliënten dienen beide gezaghebbende ouders/verzorgers toestemming te geven voor de begeleiding, tenzij anders wettelijk bepaald.

Artikel 5 – Aard van de dienstverlening De praktijk biedt:

- procesgerichte diagnostiek
- orthopedagogische begeleiding en behandeling

De praktijk heeft een **inspanningsverplichting** en geen resultaatsverplichting. Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening De dienstverlening kan plaatsvinden:

- in de praktijkruimte
- ambulant (bij cliënt thuis, op school of andere locatie)
- online (via beveiligde digitale middelen)

De praktijk bepaalt, in overleg met opdrachtgever, de meest passende werkwijze.

Artikel 7 – Tarieven en betaling

- De praktijk hanteert particuliere tarieven.
- Tarieven worden vooraf gecommuniceerd
- Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Bij niet-tijdige betaling kan de praktijk:

- wettelijke rente in rekening brengen
- incassokosten doorberekenen
- de dienstverlening opschorten

Artikel 8 – Vergoeding en verantwoordelijkheid De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor:

- betaling van de facturen
- eventuele declaratie bij verzekering of andere instanties

De praktijk is niet verantwoordelijk voor het al dan niet vergoeden van kosten door derden.

Artikel 9 – Afspraken en annulering Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd.

Bij niet of te laat annuleren:

- brengt de praktijk de afspraak volledig in rekening

Dit geldt ook bij no-show (niet verschijnen zonder bericht).

Artikel 10 – Dossiervorming en inzage De praktijk houdt een dossier bij van de cliënt, conform wettelijke eisen.

De opdrachtgever heeft recht op:

- inzage in het dossier
- correctie van feitelijke onjuistheden

Dossiers worden bewaard volgens de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 11 – Privacy en gegevensbescherming De praktijk verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zie de privacyverklaring voor:

- welke gegevens worden verzameld
- hoe deze worden gebruikt en beschermd

Artikel 12 – Geheimhouding De praktijk heeft een beroepsgeheim en behandelt alle informatie vertrouwelijk.

Informatie wordt alleen gedeeld met derden indien:

- de opdrachtgever hiervoor toestemming geeft, of
- er sprake is van een wettelijke verplichting of noodsituatie

Artikel 13 – Samenwerking met derden Samenwerking met scholen, hulpverleners of andere betrokkenen vindt alleen plaats:

- met expliciete toestemming van de opdrachtgever

Artikel 14 – Aansprakelijkheid De praktijk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van aantoonbare tekortkomingen.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

De praktijk is niet aansprakelijk voor:

- indirecte schade
- beslissingen van de opdrachtgever gebaseerd op adviezen

Artikel 15 – Beëindiging van de overeenkomst De overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden beëindigd.

De praktijk kan de overeenkomst beëindigen indien:

- er sprake is van onveilige situaties
- samenwerking niet meer mogelijk is

- de hulpvraag buiten de reikwijdte van de praktijk ligt
- er sprake is bij ernstige of complexe psychiatrische problematiek
- betaling uitblijft

Artikel 16 – Klachtenregeling Bij klachten wordt de opdrachtgever verzocht deze eerst met de praktijk te bespreken.

Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan gebruik worden gemaakt van:

- de klachtenregeling van de praktijk
- het tuchtrecht via de NVO

Artikel 17 – Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 18 – Vindplaats en wijziging Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website van de praktijk.

De praktijk behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is steeds van toepassing.